

통 보

제 목 : 의원면직 업무처리 부적정

담당부서 : 인사총무실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원”이라 한다)은 「한국과학기술기획평가원 정관」에 근거하여 설립된 법인이며 「공공기관의 운영에 관한 법률(이하 “공운법”)」에서 지정한 기타공공기관이다. 인력개발원은 「인사세칙」 제35조의2 제1항에 따라 직원이 퇴직하고자 할 때는 퇴직원을 제출하고 원장의 승인을 받아야 한다.

2. 사실관계 및 판단기준

인력개발원 「인사세칙」 제35조의2(의원면직), 「징계요령」 제17조(의원면직의 제한)에 따라, 비위 혐의로 형사사건에 기소된 직원과 수사기관에서 비위 혐의로 조사 또는 수사를 받고 있는 직원은 의원면직 할 수 없다고 규율하고 있다.

[표 1] 의원면직 제한 원규

인사세칙 제35조의2(의원면직) ①직원이 퇴직하고자 할 때는 퇴직원을 제출하고 원장의 승인을 받아야 한다.

② 직원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 의원면직을 할 수 없다.

1. 비위와 관련하여 징계요구 중인 때
2. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖에 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 내부감사 또는 감독기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 조사 중인 때

징계요령 제17조(의원면직의 제한) 인력개발원장은 의원면직을 신청한 직원이 「인사세칙」 제35조의2 제2항에 따라 다음 각호에 해당하는 경우에는 의원면직을 할 수 없다.

1. 비위와 관련하여 징계요구 중인 때
 2. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
 3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖에 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
 4. 내부감사 또는 감독기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 조사 중인 때
-

관련 원규에 따라 인력개발원은 의원면직을 신청한 직원에 대하여 면직 승인 전에 제한사유 여부에 대하여 업무상 확인해야 하는 의무가 있으며, 수사기관 등은 「공운법」 제53조의2(수사기관등의 수사 개시·종료 통보)에 따라 직무 관련 비위혐의에 대해서만 혐의자 소속기관에 해당 사실을 통보하므로 인사관리 담당부서는 직무 관련성이 없는 음주운전·성범죄와 같은 비위 행위 여부에 대해서는 자체적으로 더욱 철저하게 확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원에서는 감사대상기간(2020.7.1.~2021.8.31.) 동안 총 9명이 퇴직하였고, 그 중 6명이 의원면직으로 퇴직하였으나 퇴직 업무처리 시 의원면직 제한사유에 대한 확인 없이 의원면직을 승인하였다.

[표 2] 퇴직자 현황('20.7.1.~'21.8.31.)

구 분	2020년도	2021년도	합계
의원면직	1명	5명	6명
퇴직(전체)	2명	7명	9명

주) 퇴직자 9명 중 3명은 계약 만료(계약직)에 따른 퇴직

관계자 의견

위 감사대상기간 동안 의원면직 제한사유에 대한 확인 없이 퇴직 관련 업무를 처리한 사실을 인정하였으며, 인력개발원은 상기 감사 지적 사항에 대한 사실관계 및 원규 적용의 적확성을 인정하면서 향후 의원면직 업무 처리 시, 제한사유에 대한 점검을 시행하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장)은 의원면직자에 대한 퇴직 업무처리 시, 제한 사유 미해당에 대한 확인 절차를 검토하는 등 관련 업무절차를 보완하시기 바랍니다. (통보)